

Sentencia judicial



Moisés Montes Iglesias ----- uo296102

1. Índice

Sentencia judicial.....	1
1. Índice	1
2. Sentencia civil	2
2.1. Título, Órgano, ROJ y Enlace	2
2.2. Palabras clave	2
1. Jurisdicción.....	3
2. Competencia objetiva.....	3
3. Legitimación activa	3
4. Legitimación pasiva.....	3
5. Carga de la prueba	3
6. Valoración de la prueba	3
7. Hechos probados.....	3
8. Fundamentos de derecho	3
9. Costas procesales.....	3
10. Recurso de apelación	4
3. Sentencia.....	4
3.1. Título, Órgano, ROJ y Enlace	4
3.2. Palabras clave	5
1. Presunción de inocencia.....	5
2. Principio acusatorio.....	5
3. Tipicidad.....	5
4. Antijuridicidad.....	5
5. Culpabilidad	5
6. Dolo	5
7. Imputabilidad	5
8. Responsabilidad penal	5
9. Responsabilidad civil derivada del delito	5
10. Pena.....	6

2. Sentencia civil

2.1. Título, Órgano, ROJ, Enlace y Resumen

Título: Sentencia nº 671/2024, de 10 de diciembre – Derecho al honor, intimidad y protección de datos (inclusión en ficheros de morosos)

Órgano: Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Gijón

ROJ: SJPI 678/2024 – ECLI:ES:JPI:2024:678

Enlace:

<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b92473be6bfb402a0a8778d75e36f0d/20250203>

Resumen: El juez estudia un caso sobre si incluir a alguien en ficheros de morosos violó su honor o intimidad. Se analiza si la deuda era real y si se comunicaron los datos correctamente. La sentencia concluye que no hubo violación de derechos y rechaza la demanda.

2.2. Palabras clave

1. Jurisdicción

Potestad del Estado atribuida a los juzgados y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, resolviendo conflictos mediante la aplicación del Derecho.

2. Competencia objetiva

Criterio que determina qué tipo de órgano judicial (por razón de la materia o la cuantía) debe conocer de un asunto concreto dentro de un determinado orden jurisdiccional.

3. Legitimación activa

Capacidad procesal que tiene una persona para iniciar un procedimiento judicial por ser titular del derecho o interés legítimo que se reclama.

4. Legitimación pasiva

Condición que ostenta la persona frente a la que se dirige la demanda por ser quien, presuntamente, ha vulnerado el derecho o debe responder jurídicamente.

5. Carga de la prueba

Regla procesal que determina qué parte tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus pretensiones o defensas.

6. Valoración de la prueba

Actividad del juez consistente en analizar y apreciar los medios probatorios practicados en el proceso para formar su convicción sobre los hechos controvertidos.

7. Hechos probados

Relación de hechos que el juez considera acreditados tras la práctica y valoración de la prueba, y que sirven de base para dictar sentencia.

8. Fundamentos de derecho

Parte de la sentencia en la que el juez expone las normas jurídicas aplicables y el razonamiento jurídico que justifica la decisión adoptada.

9. Costas procesales

Gastos derivados del proceso judicial (abogado, procurador, peritos, tasas, etc.) cuya imposición suele recaer en la parte que pierde el juicio.

10. Recurso de apelación

Medio de impugnación que permite solicitar a un tribunal superior la revisión de una sentencia dictada en primera instancia.

3. Sentencia

3.1. Título, Órgano, ROJ, Enlace y Resumen

Título: Auto de 23 de mayo de 2017 – Procedimiento abreviado / Diligencias Previas nº 2743/2006

Órgano: Juzgado de Instrucción Nº 21 de Valencia

ROJ: AJI 24/2017-ECLI: ECLI:ES:JI:2017:24A

Enlace:

<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d3c39213998993ec/20170607>

Resumen: El juzgado revisa un caso penal por un accidente de metro con víctimas y daños. Se analizan todas las pruebas y documentos para decidir si se sigue con el procedimiento. Finalmente, el juez toma la decisión correspondiente según lo que se encontró en la investigación.

3.2. Palabras clave

1. Presunción de inocencia

Derecho fundamental del acusado a ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme basada en prueba suficiente.

2. Principio acusatorio

Principio procesal según el cual nadie puede ser condenado si no existe una acusación previa formulada por una parte distinta del órgano judicial.

3. Tipicidad

Adecuación de una conducta concreta a la descripción de un delito prevista en el Código Penal.

4. Antijuridicidad

Contrariedad de la conducta con el ordenamiento jurídico, sin que concurra una causa de justificación.

5. Culpabilidad

Juicio de reproche que se formula al autor por haber actuado con dolo o imprudencia pudiendo actuar conforme a Derecho.

6. Dolo

Intención consciente y voluntaria de realizar el hecho delictivo con conocimiento de su ilicitud.

7. Imputabilidad

Capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su conducta y actuar conforme a esa comprensión.

8. Responsabilidad penal

Consecuencia jurídica derivada de la comisión de un delito que puede implicar la imposición de una pena.

9. Responsabilidad civil derivada del delito

Obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción penal.

10. Pena

Sanción impuesta por el Estado al autor de un delito como consecuencia de su responsabilidad penal.